

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1081/2544

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
นายวิชาญ ปานเพ็ญ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 58

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192 วรรคหนึ่ง

โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องในระหว่างนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น ขอให้บอกโทษจำคุกที่ศาลรอการลงโทษไว้อีก 2 คดี แต่ศาลชั้นต้นไม่ได้มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง จึงมีผลเสมือนโจทก์มิได้กล่าวและมีคำขอให้บอกโทษจำคุกคดีเดิมเข้ากับโทษจำคุกคดีนี้ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งตามรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติประกอบคำให้การรับสารภาพของจำเลยว่า จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและปรับโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ และภายในเวลาที่ศาลรอการลงโทษจำเลยได้กระทำความผิดคดีนี้อีก ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับที่โจทก์จะต้องบรรยายหรืออ้างมาในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) หรือ (6) แต่อยู่ในดุลพินิจของศาลที่พิพากษาคดีนี้จะใช้อำนาจบอกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 บอกโทษจำคุกคดีนี้เข้ากับโทษจำคุกในคดีก่อนจึงชอบแล้ว และไม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอหรือ ที่มีได้กล่าวในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมเครื่องกระสุนปืน
วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 32, 92 ธิบของกลาง และเพิ่มโทษจำเลยตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 1426/2541 และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1427/2541 ของศาลชั้น
ต้นจริง แต่คดีทั้งสองดังกล่าวศาลรอลงโทษให้

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมเครื่อง
กระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชญากรรม พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72
วรรคหนึ่ง วรรคสอง (ที่ถูก ไม่ต้องระบวรวรรคสอง) ฐานมีอาชญากรรมและเครื่องกระสุน
ปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือนริบอาชญากรรมและเครื่องกระสุนปืนของกลาง ยก
คำขอให้เพิ่มโทษเพราะข้อเท็จจริงในสำนวนที่โจทก์ขอ จำเลยยังไม่ได้ต้องคำ
พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้นำโทษจำคุกที่รอลงโทษไว้ในคดี
อาญาหมายเลขแดงที่ 1426/2541 และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1427/2541 ของ
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 (ที่ถูกของศาลชั้นต้น) มาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้ รวมเป็นจำคุก 1
ปี 15 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องในระหว่างการนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น ขอให้บอกโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ที่รอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1426/2541 และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1427/2541 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้เป็นการไม่ชอบ เพราะทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีและหลงต่อสู้ ทั้งจำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องดังกล่าวและศาลยังมิได้สอบถามจำเลยในประเด็นที่โจทก์ขอแก้ไขเพิ่มเติม จึงไม่ควรที่ศาลชั้นต้นจะอนุญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องนั้น เห็นว่า แม้จำเลยจะยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องและศาลชั้นต้นยังมิได้สอบถามจำเลยในข้อที่โจทก์ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องก็ตาม แต่ศาลชั้นต้นก็ได้เพียงพิพากษาลงโทษจำเลยตามฟ้องและให้ยกคำขอเพิ่มโทษของโจทก์ โดยมิได้พิพากษาเพิ่มโทษจำเลย แสดงว่าศาลชั้นต้นมิได้อนุญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมดังที่จำเลยอ้างกรณีจึงไม่มีการอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมที่จะทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีและหลงต่อสู้หรือเป็นผลร้ายแก่จำเลยดังที่จำเลยอ้างแต่อย่างใดส่วนที่จำเลยฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 บอกโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1426/2541 และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1427/2541 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้เป็นการไม่ชอบเพราะเกินคำขอหรือเป็นข้อที่มิได้กล่าวในฟ้องนั้น เห็นว่า แม้ศาลชั้นต้นจะไม่ได้มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องดังที่ได้วินิจฉัยมา จึงมีผลเสมือนโจทก์มิได้กล่าวและมีคำขอให้บอกโทษจำคุกคดีทั้งสองดังกล่าวเข้ากับโทษจำคุกคดีนี้ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งตามรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติประกอบคำให้การรับสารภาพของจำเลยว่า จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตามสำนวนศาลชั้นต้นในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1426/2541 ให้จำคุก 9 เดือน และปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1427/2541 ให้จำคุก 1 ปี และปรับ 15,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และภายในเวลา

ที่ศาลรอลงโทษ จำเลยได้กระทำความผิดคดีนี้อีก ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่อยู่ใน
บังคับที่โจทก์จะต้องบรรยายหรืออ้างมาในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 158(5) หรือ (6) แต่อยู่ในดุลพินิจของศาลที่พิพากษาคดีนี้จะใช้
อำนาจบทโทษจำคุกที่รอลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 58 วรรคหนึ่ง ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 บวก
โทษจำคุกคดีนี้เข้ากับโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1426/2541 และคดี
อาญาหมายเลขแดงที่ 1427/2541 ดังกล่าว จึงชอบแล้ว และไม่เป็นการพิพากษาเกิน
คำขอหรือที่มีได้กล่าวในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
192 วรรคหนึ่ง แต่อย่างใด ฎีกาของจำเลยล้วนฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมชาย พงษ์ธา-กมล เพียรพิทักษ์-จรัส พวงมณี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การนำโทษที่รอลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษในคดีหลังไม่ใช่ส่วนสำคัญ
ที่จะต้องบรรยายไว้ในคำฟ้อง ดังนั้น แม้จะไม่ปรากฏในคำขอท้ายฟ้อง หากปรากฏ
แก่ศาลเอง ศาลก็สามารถนำโทษที่รอลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษใน
คดีหลังได้ หรือ ปรากฏแก่ศาลตามรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุม

ประพฤติ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6810/2539) มีข้อพิจารณาว่า หากความปรากฏแก่ศาลชั้นต้น แต่ศาลชั้นต้นมิได้นำโทษที่รอกการลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบวก และโจทก์ก็มิได้อุทธรณ์คงมีแต่จำเลยเท่านั้นที่อุทธรณ์ในเรื่องอื่น เช่นนี้ ศาลอุทธรณ์จะนำโทษที่รอกการลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบวกได้หรือไม่ ในเรื่องนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ 2 แนว แนวแรกวินิจฉัยไว้ว่าศาลอุทธรณ์สามารถนำโทษที่รอกการลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบวกได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ แนวที่สองเห็นว่าไม่สามารถนำมาบวกได้เพราะโจทก์มิได้อุทธรณ์ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2983/2543 เมื่อมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้แตกต่างกันเช่นนี้ จึงต้องพิจารณาว่าคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับใดวินิจฉัยชอบด้วยหลักกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 บัญญัติว่า เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามคำแถลงของโจทก์หรือเจ้าพนักงานว่า ภายในเวลาที่ศาลกำหนดตามมาตรา 56 ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาได้กระทำความผิด ให้ศาลที่พิพากษาคดีหลังกำหนดโทษที่รอกการกำหนดไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอกการลงโทษไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับโทษในคดีหลัง แล้วแต่กรณี จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นว่าถ้าศาลทราบจำเลยอยู่ในระหว่างรอกการลงโทษในคดีก่อน เมื่อพิพากษาลงโทษจำเลยในคดีหลัง ศาลต้องนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีหลังด้วย ทั้งนี้เหตุผลน่าจะสืบเนื่องมาจากศาลเป็นผู้ให้โอกาสจำเลยกลับตนโดยรอกการลงโทษให้ ศาลก็ต้องคอยตรวจสอบหรือสดับรับฟังว่าจำเลยกลับตนได้หรือไม่ เมื่อจำเลยไม่สามารถกลับตนได้ กลับไปกระทำความผิดขึ้นอีกโดยพนักงานคุมประพฤติได้รายงานการสืบเสาะและพินิจให้ศาลทราบ การที่ศาลชั้นต้นไม่นำโทษในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษในคดีหลังจึงเป็นการฝ่าฝืนบทกฎหมายดังกล่าว ดังนั้นศาลอุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้พิจารณาในชั้นต่อมาจะต้องนำโทษที่รอกการลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบวกแม้ว่าโจทก์จะไม่อุทธรณ์ก็ตามเพราะกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของศาลดังกล่าวข้างต้น และเป็นเรื่องระหว่างศาลกับจำเลย กรณีนี้ไม่น่าจะถือ

เป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 212 เพราะการเพิ่มโทษนั้นหมายถึงโทษที่ฟ้องในคดีหลังที่จำเลยถูกฟ้อง เช่น คดีหลังศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก 2 ปี โจทก์ไม่อุทธรณ์ จำเลยเป็นฝ่ายอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา เช่นนี้ศาลอุทธรณ์จึงจะเพิ่มโทษจำเลยมากกว่า 2 ปี ไม่ได้ แต่การนำโทษในคดีก่อนมาบวก มิได้วินิจฉัยก้าวล่วงไปในการกำหนดโทษในคดีหลังจึงไม่เป็นการเพิ่มเติมโทษ ด้วยเหตุนี้คำวินิจฉัยของศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้จึงน่าจะชอบด้วยหลักกฎหมาย ศิริชัย วัฒนโยธิน